

1507496-69.2021.8.26.0228

Classe: Ação Penal - Procedimento Ordinário

Assunto: Receptação

Magistrado: Antonio Carlos de Campos Machado Junior

Comarca: SÃO PAULO

Foro: Foro Central Criminal Barra Funda

Vara: 19ª Vara Criminal

Data de Disponibilização: 06/07/2022

... patrulhamento em conhecida rua de tráfico, quando visualizaram o réu, o qual demonstrou nervosismo. Feita a abordagem, encontraram referido celular em seu poder, além de R\$ 150,00 em notas diversas.

O réu admitiu a posse do aparelho, alegando que o adquirira de um colega de nome Guilherme por R\$ 150,00. Não trouxe qualquer comprovação a respeito e informou que não procedera a ...

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO

COMARCA DE SÃO PAULO

Foro Central Criminal Barra Funda

19ª Vara Criminal

Av. Dr. Abraão Ribeiro, 313, São Paulo-SP - cep 01133-020

Horário de Atendimento ao Público: das 12h30min às 19h00min

1507496-69.2021.8.26.0228 - lauda

SENTENÇA

Processo nº:

1507496-69.2021.8.26.0228

Classe - Assunto

Processo Digital - Receptação (COVID-19)

Indiciado:

LUAN HENRIQUE SILVA DE CARVALHO MATIAS

Vistos.

Luan Henrique Silva de Carvalho Matias foi denunciado como incurso no artigo 180, "caput", c.c. artigo 61, incisos I e II, alínea "j", ambos do Código Penal, porque entre o dia 15.03.2021 e 26.03.2021, por volta das 09:55 horas, na Rua Padre Antônio de Gouveia, Cidade Ademar, adquiriu e recebeu, em proveito próprio, um celular da marca Samsung Galaxy J4 Core, avaliado em R\$ 300,00 (trezentos reais), coisa que sabia ser produto de crime anterior, pertencente à vítima Robson. Na instrução foi ouvida a vítima e duas testemunhas de acusação, seguindo-se o interrogatório do réu.

As partes debateram em audiência, o MP requerendo a condenação e a defesa a absolvição.

É o relatório.

Decido.

A materialidade delitiva está consubstanciada a fls. 11 e 21.

A vítima confirmou o roubo de seu celular e, novamente, não reconheceu o réu como um dos autores.

Os PMs Renan e Felipe faziam patrulhamento em conhecida rua de tráfico, quando visualizaram o réu, o qual demonstrou nervosismo. Feita a abordagem, encontraram referido celular em seu poder, além de R\$ 150,00 em notas diversas.

O réu admitiu a posse do aparelho, alegando que o adquirira de um colega de nome Guilherme por R\$ 150,00. Não trouxe qualquer comprovação a respeito e informou que não procedera a consulta para aferir se tinha restrição.

Evidente que a alegação feita, isolada nos autos, não passa de uma tentativa de esquivar-se da responsabilidade, não elidindo o dolo, de modo que manifesta sua ciência sobre a ilicitude do bem.

Afasta-se a agravante da calamidade pública, em não provado que se valeu dessa circunstância para a prática delitiva.

Isso posto, julgo PROCEDENTE a ação penal, para condenar o réu Luan Henrique Silva de Carvalho Matias como incurso no artigo 180, "caput", do Código Penal.

Passo a dosimetria da pena.

O réu é reincidente, a fls. 48/49. Assim, sua pena é elevada de 1/6, fixando-a em 01 ano e 02 meses de reclusão e 11 dias multa, cada um

no valor de 1/30 do maior salário mínimo mensal vigente ao tempo do fato.

Considerando a natureza do objeto, valor, sua recuperação e o fato da reincidência não ser específica, entende-se presentes os requisitos do artigo 44 do CP, substituindo sua pena privativa de liberdade pela de prestação de serviços à comunidade ou a entidade pública, por igual período, mais 10 dias multa, adotado o critério acima indicado.

Por paralelismo, melhor adequação e em atenção ao princípio da proporcionalidade, o regime inicial de cumprimento de pena, se o caso, será o aberto. Faculto-lhe recorrer em liberdade.

Oportunamente, lance-se o seu nome no rol dos culpados.

P.R.I.

São Paulo, 06 de julho de 2022.

Antonio Carlos de Campos Machado Junior
Juiz de Direito